МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 02 дугаар сарын 28 № 06/05 Улаанбаатар хот

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
Х.НЯМБААТАР ТАНАА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД С.ЭНХБОЛД ТАНАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих ангид ял эдэлж буй хоригдлуудаас "...хүнд өвчний учир хорих ялаас хугацааны өмнө чөлөөлөгдөх боломжгүй байгаа" талаар, цагдан хоригдож буй хоригдогч нараас "...эрүүгийн хэргээ үнэн зөвөөр шийдвэрлүүлэх, хэргийн зүйлчлэлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлүүлэх болон хилс хэрэгт гүтгэгдсэн" гэх шаардлага тавьж, өлсгөлөн зарлаж байгаа тухай гомдол, мэдээллийг Комисст удаа дараа ирүүлж байна.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/152, А/366 дугаартай тушаалаар батлсан "Хүнд өвчтэй хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам", "Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 233 дугаартай тушаалаар батлсан "Өлсгөлөнгийн үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тухай заавар" нь хүний эрхийн үндсэн зарчим, хэм хэмжээнд нийцэж буй талаар дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдов. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас ирүүлсэн судалгаа, мэдээллээр 2018-2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн байдлаар хүнд өвчний учир хугацааны өмнө хорих ялаас чөлөөлөгдсөн нийт 60 хоригдол байгаагаас 2018 онд 6, 2019 онд 15, 2020 онд 25, 2021 онд 14 байна. Эдгээр хоригдлын 28 буюу 46,7 хувь нь суллагдсаныхаа дараа 3 хоногоос 6 сарын дотор тухайн өвчнийхөө улмаас нас барсан тухай мэдээлэл бүртгэгджээ.

2021 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих ангиудад элэгний, умайн хүзүүний, умайн салстын, шүлсний булчирхайн, нурууны нугалам ясны, тунгалагын булчирхайн, тархины хорт хавдар болон намжмал үедээ байгаа цусны хорт хавдар зэрэг оноштой ял эдэлж буй нэр бүхий 13 хоригдол байх бөгөөд өвчин нь өмөнгийн үеийн III, IV дүгээр үе шатанд хүрээгүй гэх үндэслэлээр тэдэнд эмчилгээ хийж, хорих ялыг нь үргэлжлүүлэн эдлүүлж байна.

Энэ талаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 401 дүгээр хаалттай анги буюу Хорихын нэгдсэн эмнэлгийн холбогдох албан тушаалтнаас тодруулахад "...хүнд өвчний учир хугацаанаас өмнө чөлөөлөх өвчний жагсаалтад багтсан өмөнгийн үеийн III, IV дүгээр үе шат гэснийг II дугаар үе болгон өөрчлөх нь хорих ял эдэлж байгаа хоригдлын өвчний эдгэрэлт болон урьдчилан сэргийлэх, хяналт тогтооход ач холбогдолтой бөгөөд иргэний эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхээ эдлэх үндэслэл юм" гэж, мөн Комисст хоригдлуудаас ирж байгаа удаа дараагийн гомдол, мэдээлэлд "...хорт хавдрын өвчний улмаас эрүүл мэнд улам доройтож, нас барах шатанд хүрсэн үед л өвчний учир ялаас чөлөөлөх хууль, журам үйлчилж байгаа" талаар дурджээ.

Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 6 дахь заалтад "Монгол Улсын иргэн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй", мөн хуулийн Арван долдугаар зүйлийн 2 дахь заалтад "... эрүүл мэндээ хамгаалах нь иргэн бүрийн журамт үүрэг мөн", Эрүүгийн хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Эрүүгийн хариуцлага нь хүнлэг бус, хэрцгий, хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаах шинжгүй байна" гэж тус тус заасан.

Мөн Эрүүгийн хуулийн 6.13 дугаар зүйлд Хорих, зорчих эрхийг хязгаарлах, нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаас өвчний учир чөлөөлөх үндэслэлийг тусгасан. Мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Шүүх гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгэгдсэний дараа ял эдлүүлэхэд саад болохуйц өвчнөөр өвчилсөн тохиолдолд ялтныг ял эдлэхээс чөлөөлж болох бөгөөд энэ журмыг хуулиар тогтооно" гэж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 157 дугаар зүйлийн 157.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 157.1-д заасан өвчний жагсаалтыг хууль зүйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална", мөн хуулийн 255 дугаар зүйлийн 255.1 дэх хэсэгт "Хүнд өвчтэй хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам, хорих ял, баривчлах шийтгэлээс чөлөөлөх өвчний жагсаалтыг хууль зүйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална" гэж тус тус заасан.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/152, А/366 дугаартай тушаалаар баталсан "Хорих, зорчих эрхийг хязгаарлах, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, баривчлах шийтгэлээс чөлөөлөх өвчний жагсаалт"-ыг батлан гаргаж, цусны эсийн хорт хавдрын өвчин болон бусад өвчний хувьд хурц дутмагшил, хүнд хэлбэрийн ясны сийрэгжилт, хоёр гар оролцсон гурван үе мөч эсхүл дөрвөн мөчийг өвдөг, тохойн үеэс дээгүүр тайрагдсан, хоёр нүд сохорсон, ясны идээт үрэвслийн улмаас эрүүг мэс заслын аргаар авсан, гэмтэл болон өвчний улмаас амин эрхтэний үйл ажиллагааны архаг дутмагшил, бусдын асрамжид орсон (III, IV шат) гэх 18 өвчний жагсаалтыг баталжээ.

Уг журмын хоёрдугаар хавсралтын "Хорих, зорчих эрхийг хязгаарлах, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, баривчлах шийтгэлээс чөлөөлөх өвчний жагсаалт"-д багтсан хүнд өвчний онош, шалгуур нь бодит нөхцөл байдалтай нийцэхгүй байгаа тул уг хавсралтад заасан 18 төрлийн өвчнийг ямар үндэслэл, шалгуураар уг журамд оруулсан, ялангуяа монголчуудын дунд түгээмэл оношлогдож байгаа хавдрын өвчлөлийг III, IV дүгээр үе шат байхаар заасан нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эсэх талаарх тайлбар, мэдээллийг авахаар Комиссын гишүүний 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 5/1165 дугаартай албан бичгийг Эрүүл мэндийн яамны Төрийн

нарийн бичгийн даргад хүргүүлсэн. Гэвч тус яамнаас "...хорих, зорчих эрхийг хязгаарлах, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, баривчлах шийтгэлээс чөлөөлөх өвчний жагсаалтыг боловсруулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн бүрдээгүй" гэх шалтгаанаар Комисст хариу ирүүлээгүй байна.

2. Комисс нь "өлсгөлөн зарлах"-ыг хүний амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой хор хохирол учруулж болзошгүй арга хэлбэр гэж үздэг учраас бодлогын хувьд дэмжихгүй бөгөөд харин нэгэнт өлсгөлөн зарласан тохиолдолд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт тавих, бүртгэх, хооллох, эмчлэх эрх зүйн зохицуулалт тодорхой байхыг шаардана.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангиас ирүүлсэн мэдээлэлд хоригдогчдын дундаас өөрийн шалгагдаж буй эрүүгийн хэргийг үнэн зөвөөр шийдвэрлэхийг шаардах, хэргийн зүйл ангийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх, таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлүүлэх зэрэг шаардлага тавьж өлсгөлөн зарлах явдал түгээмэл гардаг гэх ба тус ангид 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 1-5 хоногийн хугацаатай 10, 6-10 хүртэлх хоногийн хугацаатай 7, 11-ээс дээш хоногийн хугацаатай 7 хоригдогч өлсгөлөн зарлаж, 4 хоригдогчийн биеийн эрүүл мэндийн байдал хүндэрч, ангийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн байна.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй", Дэлхийн Анагаах ухааны холбооноос 1991 онд баталсан Өлсгөлөн зарлагчдын талаарх Мальтын тунхаглал зарчмуудын 2-т "...Өлсгөлөн зарлагчид татгалзан эсэргүүцсэн эмчилгээг нь хийж болохгүй. Урьдаас мэдэж, сайн дураараа татгалзсаных нь эсрэг хүчээр хооллох нь зүй бус болно" гэж, "Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.7 дахь хэсэгт "Өлсгөлөн зарлахад харшлах өвчний жагсаалт, өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зааврыг эрүүл мэнд, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална" гэж тус тус заажээ.

Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүйн сайдын 1999 оны А/26, 10 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар" нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2008 оны 151 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон байх бөгөөд өнөөдрийн байдлаар уг харилцааг Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 233 дугаартай тушаалаар баталсан "Өлсгөлөнгийн үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тухай заавар"-аар зохицуулж байна. Энэ нь "Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.7 дахь хэсэгт заасан "Өлсгөлөн зарлахад харшлах өвчний жагсаалт, өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зааврыг эрүүл мэнд, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална" гэснийг зөрчиж байна.

Түүнчлэн Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 233 дугаартай тушаалаар баталсан дээрх зааварт өлсгөлөнг бүртгэж, хяналт тавьж

эхлээгүй байх үед тухайн хоригдогч олгосон хоолыг идэхгүй байх, цай, шингэн зүйл уухгүй эсэргүүцэл үзүүлэх, өлсгөлөн зарлагчийн биеийн эрүүл мэндийн байдал хүндэрсэн тохиолдолд албадан эмчилгээг хэн, хэрхэн, ямар бүрэлдэхүүнтэйгээр хийх, өлсгөлөн зарлагч нь албадан эмчилгээ хийлгэхээс татгалзсан тохиолдолд авах арга хэмжээ, харуул хамгаалалтын болон эмнэлгийн ажилтны ажил үүргийн талаар нарийвчилан зохицуулаагүй байна.

Дээр дурдсан нөхцөл байдлууд нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан хүний амьд явах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах, халдашгүй чөлөөтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг зөрчиж болзошгүй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/152, А/366 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Хүнд өвчтэй хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам"-ын хоёрдугаар хавсралтын "Хорих, зорчих эрхийг хязгаарлах, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, баривчлах шийтгэлээс чөлөөлөх өвчний жагсаалт"-д багтсан хүнд өвчний онош, шалгуурыг бодит нөхцөл байдалтай нийцүүлэн судалж, журамд өөрчлөлт оруулах;
2. "Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.7 дахь хэсэгт заасны дагуу өлсгөлөн зарлахад харшлах өвчний жагсаалт, өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зааврыг эрүүл мэндийн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батлан мөрдүүлэх;
3. Хамтран батлах дээрх журамд өлсгөлөн зарлагчид албадан эмчилгээ хийх болон хооллох арга хэмжээг ямар албан тушаалтан, хэрхэн хэрэгжүүлэх, албан ёсоор өлсгөлөн гэж бүртгээгүй боловч хоол идэх, шингэн зүйл уухаас татгалзаж байгаа хоригдогчдод хяналт тавих зэрэг нарийвчилсан зохицуулалтыг тусгах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээний талаар 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн,

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД